

GUIA DE COMPLIANCE TRIBUTÁRIO

Regularização de Créditos de PIS/Pasep e Cofins

As 4 inconsistências mais comuns na EFD-Contribuições — e como
corrigir antes da fiscalização, sem multa de ofício.

MATERIAL DE ESTUDO · GILBERTO SENA · FONTE: RECEITA FEDERAL

POR QUE REGULARIZAR ESPONTANEAMENTE

O que está em jogo

- Evita a multa de ofício do art. 44 da Lei nº 9.430/1996 — de 75% a 225% do tributo devido.
- Evita a multa do art. 12 da Lei nº 8.218/1991 — 5% do valor das operações omitidas ou incorretas.
- Evita litígio administrativo e judicial, longo e custoso.
- Mantém a empresa apta a participar de editais públicos e acessar benefícios fiscais e financiamentos.

Mesmo sem receber comunicado, vale regularizar

Se a empresa se enquadra em qualquer uma das 4 situações abaixo, pode corrigir espontaneamente — sem necessidade de ir a uma unidade da Receita Federal ou protocolar resposta. A retificação da EFD-Contribuições e da DCTF, seguida do pagamento da diferença, é validada automaticamente.

AS 4 SITUAÇÕES DE RISCO

SITUAÇÃO 1

Confronto entre Registros da EFD

Crédito lançado no Bloco M como "outros" (códigos 199/299/399) sem o documento fiscal correspondente nos Blocos A, C, D ou F — ou seja, crédito declarado sem comprovação de origem.

SITUAÇÃO 2

Frete com Transportador do Simples Nacional

Aplicar as alíquotas cheias (7,6% Cofins / 1,65% PIS) em vez das reduzidas (5,7% / 1,2375%) sobre fretes pagos a transportador optante pelo Simples Nacional. O correto é 75% das alíquotas básicas (Lei nº 10.833/2003, art. 3º, §§19-20).

SITUAÇÃO 3

Insumos na Revenda

Empresas de revenda tomando crédito sobre insumo, depreciação ou imobilizado (naturezas 02, 03, 09, 10, 13) — créditos reservados por lei a quem produz bens ou presta serviços. Revendedora só credita sobre "bens adquiridos para revenda".

SITUAÇÃO 4

Próprio CNPJ como Participante

Usar o próprio CNPJ como "participante" (fornecedor) no documento fiscal que embasa o crédito — irregular fora das hipóteses legais como crédito presumido.

DETALHANDO CADA SITUAÇÃO

1. Confronto entre Registros — como corrigir

Retificar a EFD-Contribuições incluindo os documentos nos blocos corretos (A, C, D ou F) ou ajustando os valores do Bloco M. Retificar a DCTF e recolher eventual diferença no código de receita correspondente.

2. Frete Simples Nacional — como corrigir

Identificar as operações com alíquota incorreta, retificar a EFD com as alíquotas de 5,7% (Cofins) e 1,2375% (PIS), retificar a DCTF e recolher a diferença. Para conferir se o transportador era optante do Simples na data da operação: ferramenta "Consulta Optantes" da Receita Federal.

3. Insumos na Revenda — como corrigir

Retificar a EFD para que a escrituração seja compatível com a atividade real da empresa (identificada via ECF e CFOP das notas fiscais). Atenção especial à natureza 13 "Outras Operações com Direito a Crédito" — mesmo que o crédito seja legítimo, pode estar no registro/natureza errada, o que também gera penalidade.

4. Próprio CNPJ como Participante — como corrigir

Retificar a EFD corrigindo a correlação entre tipo de documento e registro: nota de serviço → A100; NF-e → C100/C190; energia elétrica → C500; transporte → D100; comunicação → D500; depreciação → F120; imobilizado → F130. O registro F100 é só para o que não se encaixa em nenhum outro bloco.

Regularizar antes é sempre mais barato que corrigir depois.

As 4 situações deste manual cobrem os erros mais comuns na apuração de créditos não cumulativos — vale revisar a EFD-Contribuições antes que a Receita revise por você.